

1536146-44.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2279958/2022 - DHPP - 2A.

DELEGACIA DA D.A.S., 21270783 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S., 2279958 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1536146-44.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1536146-44.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2279958/2022 - DHPP - 2A.

DELEGACIA DA D.A.S., 21270783 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S., 2279958 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

GUSTAVO BRUNO DA SILVA COSTA, GEORGE BRUNO DA COSTA e LUCAS VIEIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas dos artigos 155, § 4º, incisos I e IV, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em período anterior ao dia 2 de agosto de 2022 e neste dia, inclusive, nesta Cidade e Comarca da Capital/SP, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, associaram-se entre si, e com outros indivíduos não identificados, para o fim específico de cometer crimes de furto qualificado e ainda porque no dia 2 de agosto de 2022, por volta da 0h00, na Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, nº 369 – Vila Jacuí, nesta Cidade e Comarca da Capital/SP, previamente ajustados entre si e com outros indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante rompimento de obstáculos, subtraíram, para proveito comum, 1 “Agregador DWD”, instalado no site SPSP0_0469, avaliado em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e 20 (vinte) baterias estacionárias, avaliadas R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, todos pertencentes à empresa vítima TIM CELULAR S/A. A denúncia foi recebida no dia 4 de novembro de 2022 (fls. 163/164), os acusados foram citados (fls. 288 - Gustavo; fls. 286 - George; fls. 290 - Lucas) e ofertaram resposta (fls. 299/303 - Gustavo e George; fls. 304/321 - Lucas), mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogados os acusados ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição dos acusados, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a condenação dos acusados, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia não foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A bem da verdade, salvo o quanto apurado na fase policial, suficiente para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, nenhuma prova foi produzida durante a instrução que pudesse confirmar ou até reforçar o quanto apurado na fase policial, não tendo qualquer testemunha asseverado a participação dos acusados nos fatos narrados na denúncia.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é incerto, dando margem a dúvidas e incertezas, que não se coadunam com o juízo de certeza que se exige à prolação de um decreto condenatório, temerária a condenação de quem quer que seja em tais condições.

Em tal contexto e resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver GUSTAVO BRUNO DA SILVA COSTA, GEORGE BRUNO DA COSTA e LUCAS VIEIRA DOS SANTOS da imputação que se lhe fez a denúncia, o que faço com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 08 de dezembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA